

반사회적 불법대부계약 무효소송 안내사항 및 신청서식

① 반사회적 불법대부계약 무효 소송지원은

- ① 법률구조대상자를 대상으로 하고 있으며,
- ② 민사소송이므로 상대방 및 사실관계 특정이 필요합니다.

- ① 따라서, 법률구조대상자 여부를 확인하기 위해 **소득 수준을 증빙하는 자료**가 필요하며,
- ② 소송 수행을 위해 **상대방의 실제 정보**와 **구체적인 사실관계**가 정리되어야 하고, 이는 **증거자료** 등을 통해 뒷받침되어야 합니다.

⇒ **피해자분의 소송지원을 위해 아래와 같은 사항이 필요합니다.**

- ① **중위소득 125% 이하**(’25년 1인 가구 기준 월 299만원)인 경우에만 지원이 가능하며, 이를 증빙할 수 있는 **입증자료**(주민등록등본, 건강보험료 납부내역서 등)
- ② 상대방 실명·주민등록번호·주소 등 **상대방 특정을 위한 정보**와 피해금액·대부계약·피해내용 등 **사실관계 확정** 및 이를 증빙할 수 있는 **증거자료**

② 대부업법 제8조의2 제1항은 반사회적 불법대부계약은 4가지로 유형화하고 있으며, **그 요건 내용**은 아래와 같습니다.

< 개정 대부업법 제8조의2 제1항 각 호의 유형별 요건내용 >

구분	대부계약에 수반된 행위	대부계약 내용
제1호	대부계약 체결과정의 반사회적행위 1) 성적 촬영물·영상물 등을 요구수집하거나, 2) 인신매매·신체포기·장기기증 등 요구	-
제2호	대부계약 체결과정의 부당한 행위 1) 폭행·협박·감금·위계·위력을 사용하거나, 2) 채무자의 궁박함·경솔함·무경험을 이용	거래상대방에게 현저히 불리한 경우 (예 채무 불이행시 채무액보다 현저하게 큰 재산 (ex. 부동산·유가증권 등)을 불법사금융업자에 이전한다는 내용의 대부계약)
제3호	-	채권추심법 위반행위를 포함한 경우 1) 추심대상에 가족친구 등 관계인을 포함하거나, 2) 가능한 추심행위로 야간추심·폭행협박을 규정 3) 개인정보 누설·통신비용 전가 등을 규정한 경우
제4호	-	이자 약정이 연 이자율 60%를 초과 하는 경우

③ [사례]와 같은 연 이자율 계산 시 아래 사항에 **유의**해야 합니다.

[사례]	
대부계약 내용	실제 대부계약 실행 내용
① 원금 : 30만원 ② 이자 : 6만원 ③ 상환기간 : 10일 ④ 대출수수료 : 별도 부과 가능	vs ① 선이자 명목으로 5만원을 제외한 25만원을 원금으로 교부 ② 10일 뒤 이자 6만원 외에 대출 수수료 명목으로 4만원을 추가한 총 40만원 상환 요구
실제 대부계약 실행 내용을 기준으로 계산하면, ① 원금 : 25만원(선이자 5만원을 제외한 실제로 받은 금액 25만원이 원금) ② 이자 : 15만원(선이자 5만원 + 이자 6만원 + 대출수수료 4만원) ③ 1일 이자 : 1.5만원(이자 15만원 / 상환기간 10일) ④ 1년 이자 : 547.5만원(1일 이자 1.5만원 × 365일) ⇒ 연 이자율 : 2,190% (1년 이자 547.5만원 / 원금 25만원 × 100(%))	
※ (올바르지 못한 이자율 계산방법) 선이자 5만원 및 상환기간 10일을 고려하지 않고 이자 6만원을 원금 30만원으로 나누기 → 연 이자율 20%의 정상 대부계약으로 착오	

□ [사례]와 같은 연 이자율 계산 시 아래 사항에 **유의**해야 합니다.

- ① (선이자 처리) 대출원금 교부시 선이자를 공제하는 경우, **원금**은 그 선이자(공제액)를 제외하고 **채무자가 실제로 수령한 금액**입니다.
(대부업법 제8조제6항)

⇒ 위 사례의 **원금**은 30만원이 아니라, **25만원**(선이자 5만원 공제)

- ② (간주이자) 명칭을 불문하고(사례금, 할인금, 수수료, 공제금, 연체이자, 체당금 등) 대부업자가 수령한 금전은 모두 **이자**로 간주합니다.
(대부업법 제8조제2항)

※ 특히, 선이자는 ㉠**이자**로 산입할 뿐 만아니라, ㉢원금교부시 공제하였으므로 **대부 원금에서도 제외**하여야 합니다.

⇒ 위 사례의 **이자**는 6만원이 아니라, **15만원**(선이자 5만원 및 대출수수료 4만원 포함)

- ③ (이자율 환산) 연 이자율을 기준으로 법 위반 여부를 판단하므로
(대부업법 제8조제1항), 상환기간을 고려한 **1년치 이자**를 기준으로 이자율을 산정합니다.

⇒ 위 사례의 연 이자율 산정시, 상환기간이 10일이므로 **상환기간을 1년으로 가정한 이자총액을 별도 산정하여 이를 원금으로 나눠야 함**
(이자 6만원 / 원금 30만원 * 100% = 20%가 아님)

※ 이자율 계산은 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr)내 **불사금지킴이** → “**불법사금융 이자부담을 계산해 보세요**(불법사금융 이자율 계산기)”를 참고하시기 바랍니다.

참고

대부계약 무효화 소송 진행 관련 구비 필요 서류

1. 소송요건 확인

- ☐ (공소장 또는 형사판결문) 소송 진행·송달을 위해 공소장 또는 형사판결문을 통해 불법행위사실 및 불사금업자의 인적사항 확인 필요

※ 공소장이나 형사판결문이 무효소송(민사소송)의 필수사항은 아니지만, 현실적으로 불법행위사실 및 불사금업자 특정을 위해서 필요 → 따라서, 실제 소송지원은 소송지원신청서 제출 이후, 수사기관의 수사결과를 바탕으로 진행 가능

2. 소송대상자 확인

- ☐ (소득요건 확인) 중위소득 125% 이하인 경우에만 변호사비용 등 소송진행을 지원하고 있어 건강보험납부확인서, 건강보험자격확인서 등을 통해 소득요건 확인 필요

- (건강보험료납부확인서) 주민등록등본상 세대원 중 건강보험료를 납부하는 자가 다수인 경우에는 전원의 건강보험료납부확인서 필요(건강보험공단 홈페이지에서 본인 인증 후 발급)

※ 지역가입자인 경우 지역보험료 부과내역확인서*가 필요
(신청인이 건강보험공단 직접 방문 후 발급)

* 단 세대원들이 직장/지역가입 혼재된 경우, 공단 자체 합산표로 계산하여 대상자 결정

- (건강보험자격확인서 또는 자격득실확인서) 건강보험상 피부양자로 등록된 경우, 전원의 건강보험자격확인서 또는 건강보험자격득실확인서 필요(건강보험공단 홈페이지에서 본인 인증 후 발급)

- ☐ (신청인 도장) 사건 접수 및 소송 위임장 작성시 필요

< 2025년 기준 중위소득 125% 이하 건강보험료 본인부담금 판정기준표 >

(단위 : 원)

가구원수	소득기준	건강보험료 본인부담금*		
		직장가입자	지역가입자	연간소득
1인	2,990,016	105,996		35,880,195
2인	4,915,823	174,266		58,989,870
3인	6,281,691	222,686		75,380,295
4인	7,622,216	270,208		91,466,595
5인	8,885,240	314,982		106,622,880
6인	10,081,006	357,372		120,972,075
7인	11,235,535	398,300		134,826,420
8인	12,390,064	439,228		148,680,765
9인	13,544,593	480,156		162,535,110
10인	14,699,121	521,084		176,389,455

* 위 보험료는 노인장기요양보험료를 제외한 부담금임

반사회적 불법대부계약 무효화 소송 지원 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 "√" 표시를 하시기 바라며, 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일시
------	------

[기본사항]

☐ 채무자대리인 및 반사회적 불법대부계약 등 소송대리 무료지원	
기타 ☐ 불법사금융 개인정보 불법 유통신고	
신고여부 ☐ 기타 전화상담	
☐ 신고안함	
신고인 성명	신고인 전화번호
신고인 주소	

[소득요건 확인]

확인사항 및 확인방법	법률구조공단의 무효소송 지원을 위한 소득요건(중위소득 125%이하) 확인 방법 1. 가구원수 확인: 주민등록표 등본 2. 건강보험 가입여부 확인: 건강보험자격(득실)확인서 또는 건강보험증 3. 가구별 기준 중위소득 확인: 건강보험료납부확인서(지역가입자의 경우 지역보험료 부과내역확인서)
-------------------	--

※ 본인은 중위소득 125%이하인 경우 소송지원이 가능하다는 사실을 확인하였습니다. []

[피해사실 수사의뢰(신고) 여부]

☐ 금감원을 통해 수사의뢰
☐ 직접 신고함
☐ 모름

[피해사실 관련 수사진행 상황]

☐ 기소되어 형사재판 진행중이거나 확정 판결 선고
☐ 수사 진행 중
☐ 모름

[대부계약 내용] - 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr)내 불사금지킴이 → “불법사금융 이자부담을 계산해 보세요(불법사금융 이자율 계산기)” 참고

대출일시 및 대출액(여러차례 대출한 경우 각각의 대출일 및 대출액을 표기)

상환일시 및 상환액(여러차례 상환한 경우 각각의 상환일 및 상환액을 표기)

연 이자율

대부계약 내용 및 증빙자료(계약서 등) <별지 또는 별도 제출 가능>

[반사회적 불법대부계약 사유] - 복수 선택 가능

- ☐ 초고금리(연이자율 60% 초과) 대부계약
- ☐ 대부계약 과정에서 대부제공자가 다음 어느 하나의 행위를 하거나 본인에게 하도록 요구한 경우
- 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 촬영물·영상물·음성물 또는 그 편집물·합성물·가공물 및 복제물을 요구·수집·제공·유통하는 행위
 - 인신매매, 신체의 상해 또는 포기, 장기기증, 강제취업, 강제노동 등 개인의 신체와 자유를 심각하게 침해하거나 기타 사회질서에 반하는 행위를 당한 경우
- ☐ 폭행·협박·체포·감금·위계·위력을 사용하거나 채무자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 부당하게 체결된 대부계약으로서 대부계약의 내용이 현저하게 불리한 경우
- ☐ 대부계약에 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」 제8조의3(관계인에 대한 연락 금지), 제9조(폭행·협박 등의 금지), 제10조(개인정보의 누설 금지) 및 제12조(불공정한 행위의 금지)에 위배되는 내용을 포함한 경우
-

반사회적 불법대부계약 사유로 체크한 이유(사실관계) <별지 첨부 가능>

[반사회적 불법대부계약 관련 증빙자료] - 복수 선택 가능

- ☐ 형사판결문 또는 공소장
- ☐ 대부계약서
- ☐ 영상, 녹음, 사진, 캡처 등
- ☐ 기타
- ☐ 증빙없음
-

증빙자료 <별도 제출 가능>

본인은 위와 같이 반사회적 불법대부계약 무효화 소송지원 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

금융감독원장 귀하

개인정보의 수집 · 이용 및 제3자 제공 동의서

금융감독원은 반사회적 불법대부계약 무효화소송 지원과 관련하여 아래와 같이 개인정보를 수집 · 이용 및 제3자에게 제공하고자 합니다. 개인정보 수집 · 이용 및 제3자 제공에 동의하시지 않을 경우에는 불법대부계약 무효화소송 지원 업무가 제한될 수 있습니다.

[개인정보 수집 및 이용 내역]

수집 · 이용 항목	수집 · 이용 목적	보유 · 이용 기간
신고인의 성명, 생년월일, 연락처, 주소	대외기관 수사 · 조치의뢰를 위한 신고자의 신원확인	수집 · 동의일부터 3년

위와 같은 개인정보를 수집 · 이용하는데 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

[개인정보 제3자 제공 내역]

제공받는 자	제공 목적	제공 항목	보유 · 이용 기간
신고내용이 금융회사에 대한 민원에 해당하여 민원으로 분류 · 이첩되는 경우 민원의 대상이 되는 해당 금융회사	사실관계 확인 및 금융감독원에 대한 관련 자료 제출 등	신고인의 성명, 생년월일, 연락처, 주소	제공 후 3년
신고내용이 대부(중개)업체와 관련된 민원 또는 제보에 해당하는 경우 관할 지자체	신고내용에 대한 사실관계 확인 등 소관 업무 처리 등	신고인의 성명, 생년월일, 연락처, 주소	제공 후 3년
신고내용에 위법혐의사항이 있어 수사기관의 수사가 필요한 경우 관할경찰서(청) 등 수사기관	신고내용 중 위법사항에 대한 수사 등 소관업무 처리 등	신고인의 성명, 생년월일, 연락처, 주소	제공 후 3년
금융지원 및 법률지원이 필요한 경우 한국자산관리공사, 대한법률구조공단 등 유관기관	신고인에게 필요한 금융지원 및 법률지원 등 소관업무 처리 등	신고인의 성명, 생년월일, 연락처, 주소	제공 후 3년

위와 같은 개인정보의 제3자 제공에 대해 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)